República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente

SL2597-2025
Radicación n.° 05001310500820200019401
Acta 44

Bogotá D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide el recurso extraordinario de casación que **COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS** interpuso frente a la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 9 de diciembre de 2024, en el proceso ordinario que **REINALDO DE JESÚS CASTAÑO LOPERA** promovió en su contra, trámite al que se vinculó a **LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)** en calidad de litisconsortes necesarias.

I. ANTECEDENTES

Reinaldo de Jesús Castaño López llamó a juicio a Colfondos S. A. para que se la condenara a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 30 de septiembre de 2019,

junto con los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

Fundó sus aspiraciones en que el «*29 de septiembre de 2019*», alcanzó 62 años y un total de 2011 semanas cotizadas; de esta suerte, indicó que el 10 de abril de 2019, solicitó a la enjuiciada el reconocimiento de la pensión de vejez, petición que en cumplimiento de un fallo de tutela, fue resuelta el 31 de octubre de 2019 de manera negativa, al no contar con el capital suficiente para financiar la pensión a la luz de lo descrito en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993; no obstante, relató que la accionada lo instruyó para que gestionara el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, por tener más de 1150 semanas.

Manifestó que el 18 de septiembre de 2019, a través de oficio BON-7514-09-19, Colfondos S. A., pidió a la Fiduciaria Central que pagara el bono pensional por el tiempo que el demandante prestó sus servicios a Metromezclas de Medellín Ltda., cuyo valor ascendía a $46.611.000, el cual debía actualizarse a la fecha del pago. No obstante, el 26 de septiembre de 2019, mediante oficio DBO-2019-3602, la Fiduciaria Central ordenó debitar $17.837.501 por concepto del referido bono pensional. Ante tal situación, relató que el 28 de octubre de 2019, en oficio BON-8622-2019, Colfondos solicitó a la Superintendencia de Sociedades confirmara el valor real del bono pensional, pues la suma trasladada por la fiduciaria no concordaba con la liquidada por la OBP del Ministerio de Hacienda, a lo que el Intendente Regional de Medellín respondió que carecía de competencia para dirimir el

conflicto entre ambas sociedades.

Mencionó que, tras varios trámites, el 30 de enero de 2020 la administradora accionada le informó que había reiterado la solicitud de pago del bono ante la fiduciaria y que estaba a la espera de que los recursos fueran acreditados en la cuenta de ahorro individual, lo que evidenciaba «*la falta de voluntad tanto de la FIDUCIARIA CENTRAL de pagar el Bono Pensional en el valor que corresponde como de COLFONDOS de cumplir su obligación de administradora de pensiones*».

Afirmó que el 17 de febrero de 2020, la administradora le sugirió por vía telefónica oficiar por su cuenta a la fiduciaria para que le pagara el bono pretendido, con lo cual puso en su cabeza gestiones propias de la administradora, al compás de lo previsto en el Decreto 1748 de 1995, modificado por los Decretos 1474 de 1997 y 1513 de 1998. Adujo que el 25 de febrero siguiente, a través de la línea de atención al cliente, Colfondos S. A. le informó que «*no reposaba radicado alguno de solicitud de reconocimiento de garantía de la pensión mínima*» y que dicho trámite «*no ha iniciado toda vez que aún no se ha surtido la liquidación del bono pensional*».

Indicó que el 6 de abril de 2020, solicitó a dicha AFP le brindara información concreta y exacta sobre el trámite del reconocimiento pensional, a lo que el 30 de abril de ese mismo año la AFP reiteró la inexistencia de una solicitud formal y que hasta tanto no se formalizara el pago del bono, no había lugar a iniciar con el trámite, además expuso que, ante la falta de resolución se vio obligado a continuar trabajando, porque su

esposa e hija, personas en situación de discapacidad cognitiva, dependen de sus ingresos.

Colfondos S. A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la solicitud del reconocimiento y pago de la pensión de vejez, las instrucciones que dio a la Fiduciaria Central para obtener el pago del bono pensional y el trámite respecto a ese emolumento. Negó los hechos relacionados con la acción de tutela y no le constaron los restantes, por tratarse de situaciones no susceptibles de confesión que deben ser probados en el proceso. En su defensa, formuló las excepciones de falta de integración de litisconsortes necesarios, inexistencia de la obligación, carencia de derecho, prescripción, buena fe, compensación, pago e incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios reclamados.

Mediante auto de 9 de abril de 2021, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín vinculó a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y a Metromezclas de Medellín Ltda. como litisconsortes necesarios por pasiva.

Colpensiones se opuso a las pretensiones. Admitió la fecha de nacimiento del actor y, sobre los demás hechos, dijo no constarle. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho y de obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación y buena fe.

La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público también se opuso a las pretensiones. Adujo que no le constaba ninguna situación fáctica descrita en la demanda inicial y propuso como excepciones la de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incumplimiento previo de la AFP, inexistencia de la obligación de financiar una Garantía de Pensión Mínima, prescripción y buena fe.

Mediante auto de 4 de mayo de 2023, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, excluyó a Metromezclas de Medellín del proceso y dejó sin efecto su integración a la *litis*, dado que la Superintendencia de Sociedades por auto n.° 610-001060 de 3 de julio de 2012, registrado el 17 de julio de 2012, en el libro 19 n.° 57, declaró terminado el proceso concursal de liquidación obligatoria de dicha entidad, por lo que la empresa dejó de existir como persona jurídica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 6 de junio de 2024 (f.os 426 a 428 del c. de Primera Instancia2), decidió:

> **PRIMERO**: Se **DECLARA** que el señor **REINALDO DE JESÚS CASTAÑO LOPERA** [...] tiene derecho desde abril 10 del año 2019 a la PENSIÓN VITALICIA DE VEJEZ, EN LA MODALIDAD DE GARANTÍA MÍNIMA, a cargo del SGP del RAIS a cargo de **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** a razón de 13 mesadas por año, cada una del valor equivalente al SMMLV para cada anualidad.
>
> **SEGUNDO**: **Se CONDENA** a **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y**

CESANTÍAS pagar al señor **REINALDO DE JESÚS CASTAÑO LOPERA** la prestación determinada en el numeral anterior y se autoriza a **COLFONDOS** retener sobre cada mesada causada insoluta lo correspondiente por aportes para el sistema de salud y trasladarlos a la EPS del caso.

Y se **ORDENA** a **COLFONDOS** a realizar las gestiones administrativas ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y ante cualquier otra entidad que se requieran para garantizar los recursos pensionales para el caso del actor.

TERCERO: Se **DECLARA** que COLFONDOS incurrió en mora en el reconocimiento y pago pensional a agosto 11 del año 2019 y se **CONDENA** a pagar intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre cada mesada pensional causada insoluta, intereses desde agosto 11 del año 2019 y hasta el pago efectivo de la obligación.

CUARTO: SE DECLARAN PROBADAS las excepciones de fondo de INCUMPLIMIENTO PREVIO DE LA AFP propuesta por el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** y de **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA** propuesta por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y se las absuelve de las pretensiones del actor.

QUINTO: COSTAS a cargo de la demanda Colfondos S.A [...].

SEXTO: Las demás excepciones quedaron resueltas implícitamente.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación formulado por Colfondos S. A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2024, confirmó el fallo de primera instancia e impuso costas a la demandada (f.os 163-181 c. de Segunda Instancia).

Dejó por fuera de debate que el actor (i) nació el 29 de septiembre de 1956, por lo que cumplió 62 años ese mismo día y mes de 2018, (ii) el 21 de octubre de 1997 se trasladó al RAIS a través de Colfondos S. A. (iii) según el extracto de pensión obligatoria generado por la accionada, para el 16 de octubre de 2019, tenía 921 semanas cotizadas al RSPMPD y 1055 al RAIS, para un total de 1976, sin contar el tiempo de servicio laborado en Metromezclas de Medellín Ltda., en liquidación; (iv) el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual ascendía a $65.453.094, (v) existía un bono pagado por valor de $13.173.000 y otro en la suma de $118.885.200 en liquidación provisional; (vi) el Municipio de Medellín certificó que el actor prestó servicios a Metromezclas de Medellín Ltda. desde el 3 de abril de 1989 hasta el 30 de junio de 1995 y (vii) el 4 de septiembre de 2019, la accionada negó la pensión de vejez por no cumplir con los requisitos mínimos para acceder a ella, esto es, contar con un capital que le permitiera tener una pensión mínima.

Recordó que el juez singular ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez en la modalidad de garantía de pensión mínima, toda vez que para el 10 de abril de 2019, cuando el actor reclamó su concesión, tenía 62 años y un total de 2019 semanas, superando con creces las 1150 exigidas; asimismo, indicó que pese a que la AFP admitió que procedía la garantía de pensión mínima, no la reconoció y, en cambio, «*fue reticente frente a sus obligaciones como Administradora*», pues en vez de tramitar el bono pensional, le sugirió al afiliado hacerlo por su cuenta.

Así las cosas, centró el problema jurídico en resolver si había lugar a revocar el fallo apelado al habérsele impuesto a Colfondos S. A., una condena «*distinta a la reclamada en la demanda*». De resultar negativo, revisaría la procedencia de los intereses moratorios y si debían modificarse las agencias en derecho impuestas.

Para resolver, recordó que el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, el cual dispuso la garantía de pensión mínima de vejez, consagró que los afiliados hombres que a los 62 años no hayan alcanzado la pensión mínima de que trata el artículo 35 ibidem y hubieran cotizado por lo menos 1150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión. Citó igualmente el artículo 68 del mismo cuerpo normativo e indicó que las pensiones de vejez se financian con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales -si hay lugar- y con el aporte de la Nación cuando se cumplan los requisitos para la garantía de pensión mínima de vejez.

Reprodujo el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, que impuso al gobierno nacional establecer los plazos para que las AFP resuelvan las solicitudes relacionadas con pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso excedan de 4 meses. Refirió el artículo 20 ibidem, según el cual corresponde a las AFP adelantar las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de su pago

cuando se cumplan las reglas previstas para su exigibilidad, peticiones que debe presentar al ente previsional en los seis meses inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado que tenga derecho a dicho beneficio y, hasta tanto se emitan, deberá hacer un seguimiento trimestral al trámite, además, la solicitud de pago del bono para atender una pensión mínima «*deberá ser presentado dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la decisión de la administradora acerca del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para acceder a la pensión*».

Indicó que el artículo 21 de la misma normativa, contempló que las administradoras que incumplan el plazo para resolver una solicitud de pensión deberán pagar con cargo a la respectiva cuenta de ahorro individual, la pensión provisional a favor del afiliado, la cual se calcula teniendo en cuenta los mismos criterios establecidos para determinar la mesada pensional a través de retiros programados.

Aclaró que dicha pensión se reconoce de forma mensual a partir del día quince hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y se paga hasta que se haga el debido pronunciamiento y, agregó que, si no existen recursos para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, así como de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de las diferencias a cargo de las aseguradoras, esto es, por razones imputables a las administradoras, recaerá sobre estas el deber de reconocer a

los pensionados las prestaciones provisionales con cargo a sus propios recursos.

Así mismo y en concordancia con lo expuesto, afirmó que el artículo 4.º del Decreto 832 de 1996, establece que corresponde a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reconocer la garantía de pensión mínima de acuerdo con la información que suministre la administradora o aseguradora.

Descendiendo al caso concreto, encontró que la decisión de primera instancia estaba acorde con la resolución del «*conflicto jurídico planteado*», pues se soportó «*en las pruebas legalmente decretadas y practicadas, habiéndose garantizado el derecho de defensa y contradicción*».

Esto, toda vez que el litigio se fijó en establecer si al actor le asistía derecho a la pensión de vejez a partir del 30 de septiembre de 2018, junto con los intereses moratorios o la indexación y las costas, sin que el hecho de que hubiera declarado el derecho a la garantía de pensión mínima de vejez en los términos del artículo 65 del estatuto pensional, significara que hubiese fallado por fuera de lo pedido, pues explicó, se trata de una de las modalidades pensionales contempladas en el RAIS para aquellos casos en que el afiliado hombre habiendo cumplido los 62 años, no haya alcanzado a generar la pensión mínima y cuente por lo menos con 1150 semanas, siendo éste el caso del demandante.

En todo caso, indicó que, si en gracia de discusión se admitiera que el juez singular falló por fuera de lo pedido, lo cierto es que tampoco podía inferirse que incurrió en alguna irregularidad procesal, pues en los términos del artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, operadores judiciales como aquel están facultados para reconocer derechos cuando se debatieron y probaron en el proceso, como ocurrió en este asunto.

Al respecto, ilustró que en el plenario se acreditó que el 4 de septiembre de 2019 Colfondos S. A. informó al afiliado que el capital de su cuenta no era suficiente para financiar la pensión de vejez del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, pero que era procedente el estudio de la garantía de pensión mínima, lo que a juicio del Tribunal era cierto, pues para esa fecha el actor contaba con 62 años y más de 1900 semanas, cumpliendo a cabalidad con lo previsto en el artículo 65 ibidem, sin que la administradora pudiera «*dejar en suspenso el reconocimiento, postergarlo o dilatarlo aduciendo que el afiliado debía radicar una nueva petición o por trámites pendientes para el reconocimiento del Bono pensional, de cuya gestión era directamente responsable*».

Recordó que esta Sala en proveído CSJ SL1020-2022, al reiterar la SL196-2019, ilustró que la administradora de pensiones debía actualizar la información en forma permanente y detallada, para así detectar cualquier inconsistencia en forma oportuna, de tal manera que se reconozca la prestación económica sin retraso alguno y que la exigencia de solicitar la emisión del bono pensional, en los seis meses siguientes a la

vinculación del afiliado, obliga a una revisión casi inmediata de la historia laboral, lo que evita tropiezos al momento del reconocimiento pensional.

Así mismo, memoró que esta corporación en proveído CSJ SL1534-2019, llamó la atención a las AFP para que se abstuvieran de imponer trabas innecesarias a los afiliados en el proceso de reconocimiento de la pensión de vejez, señalando que cumplida la edad mínima y las 1150 semanas, sin que se cuente con el capital para financiar la pensión mínima de vejez, debía acceder a la pensión de forma provisional con cargo a los recursos que obren en la CAI, advirtiendo, por demás, que es obligación de las AFP realizar las gestiones pertinentes para lograr la garantía de la pensión mínima.

Al arribar al presente asunto, manifestó que el actor se trasladó a Colfondos S. A. en octubre de 1997 y para el año 2019, esto es, pasados más de 20 años, le manifestó a aquel que debía validar sus cotizaciones para determinar si tenía o no derecho al bono pensional; asimismo, le dijo que apenas había iniciado las gestiones ante el Municipio de Medellín para obtener la certificación laboral y con ello conseguir el bono pensional. Luego, a partir de lo anterior, concluyó, que era evidente que la enjuiciada no cumplió con el deber de pensionar al demandante en forma provisional con cargo a los dineros que tenía aquel en su CAI, pese a que constató que cumplió 62 años y un número de semanas que superaba con creces las 1150.

Ante tal suerte, condenó a la enjuiciada a reconocer los intereses moratorios, dada la tardanza en el pago de la

pensión, como quiera que halló demostrado el «*incumplimiento de los deberes de omisión de la administradora de pensiones, en la gestión oportuna de los trámites administrativos necesarios para mantener consolidada la historia laboral, la solicitud de emisión del Bono Pensional y la debida asesoría, buen consejo para con su* afiliado».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante la formulación de un cargo, que mereció réplica, pretende que la Corte case parcialmente la sentencia gravada, para que en sede de instancia «*proceda a REVOCAR Parcialmente la Sentencia del juzgado* (sic) *Octavo Laboral de Medellín, en cuanto concierne a las Condenas Proferidas contra la Administradora de Pensiones Colfondos*».

VI. CARGO ÚNICO

Denuncia violación indirecta «*del artículo 141 y 64, 65, 67 de la Ley 100 de 1993. Los artículos 20 y 21 del Decreto 656 de 1994 y 1998. INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 9 del Decreto 832, artículo 9 del Decreto 142 de 2006, artículo 48 de decreto 1748 de 1995, artículo 22 del Decreto 1513 de 1998*».

Para tal fin, enlista los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo que la Administradora de Pensiones no había gestionado los bonos pensionales de su afiliado.
2. No dar por demostrado estándolo, que la controversia sobre Bonos Pensionales radicaba en el periodo no cotizado entre 1989 y 1992, por parte de Metromezclas.
3. No dar por demostrado, estándolo, que por el periodo laboral de 1987 a 1992, se generaba un Bono Pensional Tipo A, modalidad 2.
4. No dar por demostrado, estándolo, que no era responsabilidad de COLFONDOS, la gestión del pago de las cotizaciones en vigencia de la relación laboral, o antes de que Metromezclas entra en liquidación.
5. Dar por demostrado, sin estarlo, que los seis meses iniciales para la reclamación del Bono Pensional debido por Metromezclas, se inicia a partir de la afiliación a Colfondos, (octubre de 1997) cuando este era responsabilidad de COLPENSIONES con quien estuvo afiliado desde el inicio al Sistema General de Pensiones.
6. Dar por demostrado, sin estarlo que COLFONDOS demoró veinte años para iniciar el trámite del Bono Tipo A, Modalidad 2, cuando este ya estaba reconocido desde 2003.
7. Dar por demostrado, sin estarlo, que COLFONDOS inició los trámites para el reconocimiento de un Bon[o] Pensional en septiembre de 2019.
8. Dar por demostrado sin estarlo, que era responsabilidad de COLFONDOS cumplir con el plazo de seis meses para reclamar por el Bono Tipo A, modalidad 2, cuando ello era responsabilidad de COLPENSIONES, con quien el trabajador estuvo afiliado desde el inicio del Sistema General de Pensiones.
9. No dar por demostrado estándolo, que el Bono Pensional Tipo A, Modalidad 2, era de responsabilidad de Metromezclas, y no del Ministerio de Hacienda.
10. Dar por asentado sin estarlo que se ten[í]a establecido el valor de la totalidad del valor de financiamiento de la pensión de demandante, sin distinguir la existencia bono Tipo A, modalidad 2, a cargo de una entidad territorial.
11. No dar por demostrado, estándolo, que el bono tipo a de Metromezclas Ltda. Había sido reconocido, pero no emitido, desde el año 2003.
12. No dar por demostrado estándolo, que la controversia sobre

el Bono Pensional, radicaba en los fondos de los que disponía la Fiduciaria Central de acuerdo con los dineros estimados en el c[á]lculo actuarial, los que no comprendían la capitalización del bono.

13. No dar por demostrado, estándolo, que Metromezclas Ltda, estaba en Liquidación obligatoria.
14. Dar por asentado, sin estarlo, que la insuficiencia de capital era debido a la falta de gestión de la Administradora de Pensiones.
15. Dar por asentado sin estarlo, que era el Ministerio de Hacienda el único responsable del Bono Pensional necesario para financiar la pensión del demandante.
16. Dar por demostrado, sin estarlo, que la documentación estaba completa para reclamar la Garantía de Pensión Mínima.
17. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante reunía los requisitos para reclamar la pensión desde el año 2019.
18. Dar por demostrado, sin estarlo, que la documentación estaba completa y el demándate reuní los requisitos desde (sic), necesarios para la condena a intereses moratorios.

Como pruebas mal apreciadas, denuncia el registro de tiempo laboral según el Cetil, la historia laboral, las comunicaciones entre Colfondos S. A. y la Fiduciaria Central, el derecho de petición de Colfondos S. A., a la Superintendencia de Sociedades, las comunicaciones entre Colfondos S. A., y el actor, la comunicación de la Superintendencia de Sociedades a Colfondos, el extracto de pensión obligatoria, la Resolución de 2 de agosto de 2019 emitida por Colpensiones y la contestación a la demanda por parte del Ministerio de Hacienda.

A título de «*situación fáctica*», arguye que si bien el juez de alzada consideró a partir de lo que aparece en la historia laboral que el actor estuvo afiliado a «*los Seguros Sociales Obligatorios y desde el inicio del Sistema General de Pensiones al ISS, a Colpensiones, hasta diciembre de 1997*» y que posteriormente se trasladó al RAIS a través de Colfondos, pasó por alto que

aquel «*estuvo vinculado desde el año de 1989 a junio de 1995, a una empresa pública, constituida como sociedad comercial limitada, Metromezclas del municipio de Medellín, pero sin que se hubieren registrado cotizaciones de 1989 a junio de 1992*», situación que se constata con la historia laboral y las comunicaciones entre «*las entidades concernidas*», especialmente en la «*respuesta a la demanda del Ministerio de Hacienda*», donde se indicó:

> [...] el demandante se trasladó al RAIS el día 21 de octubre de 1997, con derecho a Bono Pensional tipo A modalidades 1 y 2, cuya fecha de redención normal tuvo lugar el 29 de septiembre de 2018, cuando éste alcanzo los 62 años de edad; en el primero de ellos participa como emisor y único contribuyente Colpensiones, entidad que redimió (pagó) el Bono a su cargo el día 5 de agosto de 2019, sin que actualmente exista obligación pendiente por atender de esta entidad; respecto al Bono modalidad 2, el emisor es Metromezclas de Medellín en Liquidación Obligatoria, entidad que no ha comunicado al Ministerio el acto administrativo emitiendo o redimiendo el Bono, para lo cual se requiere previa aceptación del demandante frente a la liquidación provisional.

Por lo anterior, señala, el Tribunal se enfocó en resolver el número de semanas cotizadas y la suficiencia o insuficiencia del capital, pero dejó de lado lo relativo a la naturaleza jurídica de Metromezclas y la fecha en la que entró en liquidación.

Indica que sí gestionó el cobro de la deuda pensional, puesto que la reclamación del bono tipo A, modalidad 1 tuvo buen suceso como da cuenta la Resolución de 2 de agosto de 2019 emitida por Colpensiones y porque respecto al bono tipo A, modalidad 2, cuya responsabilidad económica era de Metromezclas, la comunicación de la Superintendencia de Sociedades a Colfondos S. A., indica que para el 2003, el

proceso de reclamación del bono había iniciado desde tiempo atrás, pues para ese momento «*había sido calificado y admitido, se había calculado actuarialmente y su valor se entregado* (sic), *y esto último sucede en el 2005*». Por lo tanto, aduce que el Tribunal erró al considerar que la enjuiciada inició el trámite en el año 2019, fecha en la que se le informó al actor del trámite.

Alega que, cumplida la gestión de reclamación del bono pensional, escapa de la AFP garantizar su resultado y que, pese a que lo reclamó, se admitió el crédito, se estimó actuarialmente y la Fiduciaria Central trasladó el dinero, por tanto «*surge un problema para saber cuál es su valor*», puesto que:

> [...] la Superintendencia de Sociedad cuando señala en documento de folio 27, ... *así las cosas, y teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2003, el valor del bono pensional a favor del señor Reynaldo de Jesús Castaño Lopera ascendía a la suma de $17.837.501 y que dicha suma fue entregada en el mes de febrero de 2005 a la Fiduciaria Central S.A. para su correspondiente administración, es claro que dicha entidad debe entregar a Colfondos el valor correspondiente al bono pensional más el rendimiento establecido en el contrato de fiducia;* y ii). y el referido por Colfondos a la Superintendencia de Sociedades (folio 24), en el que se menciona: *Ahora bien, al realizar el cálculo del bono pensional de nuestro afiliado a través de la página de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público arroja como resultado que el bono a fecha de hoy tiene un valor de $48.730.000.*

Explica que, según los estimativos de Colfondos, al afiliado le correspondía, para octubre de 2019, de acuerdo con el extracto de pensión un «*Valor del bono pagado de $13.173.000, y el Bono de Liquidación Provisional $118.885.200. Estas cantidades se suman al saldo de la cuenta de ahorros del afiliado, que para la misma fecha es de $65.453.094*».

A partir de lo anterior, insiste, el valor provisional del bono depende de una apropiación de fondos, que debe asumir una entidad diferente al Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, no los puede tener en cuenta para determinar la existencia del capital y calificar la garantía de pensión mínima, pues la causa de que no exista capital suficiente es culpa de Metromezclas y la Fiduciaria Central, quien recibió el cálculo actuarial y que, como lo señaló el Ministerio de Hacienda, no ha emitido el bono para continuar con el trámite pensional.

A título de «*situación jurídica*», esgrime que el Tribunal no advirtió que dentro de las fuentes de financiación de la pensión obra un bono pensional que adeuda Metromezclas Ltda., entidad territorial en liquidación obligatoria para la que el actor laboró entre los años 1989 y 1995.

Aduce que el juez de alzada debió tener en cuenta que las reclamaciones de los bonos pensionales eran frente a entidades territoriales en liquidación, sujetas a reglas y procedimientos que no estaban contemplados en «*la regulación inicial de 1994*». Al respecto, explica que el esquema de financiación de las pensiones, habilitando tiempos anteriores al sistema general a través de bonos pensionales, fue pensado para que la Nación garantizara las deudas pensionales en virtud del artículo 14 del Decreto 1299 de 1994, lo que conllevó a una simplificación en el proceso de solicitud, emisión y reconocimiento de pensiones que no contaban con el capital suficiente, «*fuera por bonos o por garantía de pensión mínima», puesto que había seguridad jurídica de su reembolso*»; no obstante, relata que tal escenario

no era el mismo en los entes territoriales, pues «*predominaba el desorden, la ausencia de archivos y la falta de recursos para atender obligaciones*».

Afirma que, por lo expuesto, el juez plural erró al invocar sanciones por la diligencia en el trámite de los bonos sobre la base de una «*gestión prototipo*», sin dimensionar el cambio que hubo entre la simplicidad del trámite previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, que se opacó por la realidad cuando se trata de bonos que involucran a entes territoriales. Luego, expone:

> Se incurre en APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 20 y 21 del Decreto 656 de 1994 si se extienden las previsiones de sanción por no cumplir un trámite administrativo, a la de no tener buen suceso en un proceso de liquidación de la sociedad pública en liquidación, esto es, que se materialicen los fondos para cubrir el pasivo pensional para (sic) y pagar para (sic) cuando sea emitido el bono pensional. La calificación de la gestión de la Administradora no puede ser determinada a partir de incumplimiento de la sociedad empleadora de emitir el bono pensional, o de la entidad fiduciaria en no reconocer la capitalización por rendimiento del capital.
>
> Las obligaciones de las Administradoras de Pensiones en la gestión de los bonos pensionales están bien precisadas en el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, limitadas a obtener específicamente de las entidades las certificaciones de los tiempos laborales, y a verificarlas. Y solo está obligada a adelantar acciones y procesos cuando se trate del cobro de los bonos ya emitidos. Por los tanto, hay una INDEBIDA APLICACIÓN de estas normas reglamentarias cuando sirven de base tácitamente para determinar la negligencia de las administradoras por no cumplir con obligaciones que a ella no se le imponen. El discurrir del Tribunal, cuando supone que el bono debía a (sic) ser un logro de la administradora, con independencia de las dificultares jurídicas y de la manera como se han tenido que resolver en la práctica, mediante procesos judiciales.
>
> No existe norma alguna que le imponga a las Administradoras el deber de adelantar procesos judiciales, y si bien ha de participar en

> un tramite de liquidación obligatoria, su gestión es de medio, no es de su responsabilidad el resultado, ya en el reconocimiento de créditos, como en la satisfacción de los mismos.
>
> [...]
>
> El Tribunal asume como único criterio para determinar la diligencia el transcurso del tiempo, lo cual lleva implícita una equivocación en el entendimiento de las normas que regulan los deberes de las Administradoras, como si fuera una gestión de resultado, y que, si este no se ha cumplido en determinado tiempo, la medida del mismo se convierte en una prueba suficiente para imponer la sanción.

A título de «*la garantía de pensión mínima*» indica que el bono no puede habilitarse como capital de financiación de la pensión porque «*además de ser un estimativo provisional, no está la garantía de pago en su totalidad, pues el valor del mismo, incluidos los rendimientos, no están aprovisionados*» y por esta razón es que la Fiduciaria Central no lo ha emitido.

Señala que el fallo gravado aplicó de forma indebida el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, al omitir «*la consideración sobre si era necesario saber la cuantía del bono*» y desconoció el artículo 9.° del Decreto 832 de 1996, según el cual la administradora debe adelantar el trámite de la garantía de pensión mínima en la OBP del Ministerio de Hacienda cuando «*el saldo en su cuenta individual es menor que el Saldo de Pensión Mínima, incluido el valor de bono o título pensional*». Así pues, sostiene que, «*estos errores fácticos se derivan de la apreciación de las pruebas acusadas*», según las cuales:

> [...] no se advirtieron condiciones particulares del bono tipo A, modalidad 2, que invoca una reglamentación que se debe tener en cuenta y no se tuvo, y omisión por la que se configura la INFRACCIÓN DIRECTA de los artículos 9 del Decreto 142 de 2006,

> y el 1 de esta misma regulación que modifica el artículo 4 de Decreto 832 de 1996; ciertamente si se hubieran tenido en cuenta, el Tribunal habría razonado sobre la base de que el derecho a la Garantía de Pensión mínima tiene un procedimiento específico, y para la cual se requiere la documentación prevista en el Decreto 142 de 2006, y así no hubiera dado por establecido que para septiembre del 2019, ya estaban satisfechos todos los requisitos para la Pensión de Vejez de Castañeda Lopera [...].
>
> [...]
>
> Así, por tanto, los errores probatorios del Tribunal se concretan en desconocer funcionalmente los trámites requeridos para la pensión de vejez y el de la Garantía de la Pensión de Vejez.
>
> El Trámite de la Garantía de la Pensión Mínima no lo puede iniciar la Administradora en cualquier momento, solo es posible, se reitera una vez se satisfagan dos requisitos, el del cumplimiento de la edad mínima, y no basta solo este, sino el cierre de cuentas de cotizaciones y de cuentas del afiliado con el Sistema a fin de verificar la suficiencia o insuficiencia del capital.

Por lo anterior, arguye que la sentencia confutada aplicó de forma indebida el art. 20 del Decreto 656 de 1994, al declarar que Colfondos S. A. actuó de forma negligente, ignorando que «*la mayor parte del tiempo transcurrido entre la solicitud de la pensión y la presentación de la demanda corrió por cuenta del afiliado, quien demoró la corrección de solicitud o de la autorización del Bono Pensional*». Menciona que para el Tribunal bastaba que el afiliado solicitara la pensión, para entender que cumplió con toda la documentación requerida, desconociendo el art. 7.º del Decreto 510 de 2003, el cual establece que para acceder a la pensión «*no basta solo que se reclame el derecho sino también aporte documentación requerida para acreditar el derecho*».

Sobre los intereses moratorios de que trata el artículo 141

de la Ley 100 de 1993, recuerda las consideraciones que al respecto hizo el Tribunal y alude los fallos CSJ SL, 9 abr. 2008, rad. 19608 y CSJ SL, 4 jun. 2008, rad. 32141 e invita a la Sala a corregir el precedente «*creando situaciones de exoneración*», tal como ocurrió en las sentencias CSJ SL3250-2022 y SL702-2023, en las que se examinaron con precisión las razones que justifican la tardanza en el pago de las mesadas por parte de las AFP, por ejemplo, cuando obedecen a controversias no resueltas sobre el marco normativo o cambios en las decisiones judiciales sin que exista una jurisprudencia consolidada.

Así pues, solicita que en este asunto la Sala redefina su posición sobre tal tema, ordenando el reconocimiento de los intereses desde el momento en que empieza a correr la mora, esto es, «*cuando se constata que la documentación de la solicitud de la pensión es suficiente y completa*». Luego, explica que como en el presente asunto se reclamó la pensión de vejez sin tener certeza del valor acumulado, pues hacía falta el pago del bono tipo A, modalidad 2, que no reconoció la entidad territorial, no debió entonces imputársele en su contra condena por dicho concepto.

VII. RÉPLICA

El demandante esgrime que el cargo está llamado al fracaso, pues además de que el Tribunal efectuó una valoración probatoria adecuada que le permitió concluir que cumplió con los requisitos legales para acceder a la garantía de la pensión mínima, su acusación transgrede el principio de consonancia al traer reparos que no fueron sustentados en el recurso de

apelación por la demandada.

Colpensiones afirma que a pesar de la situación compleja para la expedición del bono pensional tipo A a cargo de Metromezclas de Medellín, la inacción de la administradora no está justificada, pues al constatar que el afiliado cumplía los requisitos de edad y semanas, ante la demora en el trámite del bono pensional, su obligación era reconocer la garantía de pensión mínima en favor del actor, al cumplir los presupuestos para tal fin (CSJ SL2735-2020).

VIII. CONSIDERACIONES

Es oportuno recordar que la demanda de casación debe ceñirse a ciertos lineamientos legales y jurisprudenciales para que se abra paso el estudio de los reproches de la censura, pues quien pretenda el quiebre de la sentencia gravada debe honrar una serie de exigencias mínimas y lógicas, las cuales no se tienen por satisfechas en el presente asunto.

Se dice esto, si en cuenta se tiene que, en el alcance de la impugnación, el actor pide a la Sala casar parcialmente la sentencia confutada, para que, en sede de instancia, se revoque parcialmente el fallo de primer grado, pasando por alto el hecho de que las condenas impuestas en ambas instancias recayeron en su contra totalmente; luego, deviene equivocado solicitar la casación y revocatoria parcial de tales decisiones.

Aunque esta sala puede pasar por alto tal desatención, entendiendo que el propósito final del recurso es la casación total de la sentencia gravada, para que, en sede de instancia se revoque en su totalidad la proferida por el juez singular, lo cierto es que incurre en otras deficiencias técnicas que hacen insalvable su acusación. Lo anterior, pues basta ver sus argumentos para colegir sin mayor dificultad que si bien, endereza el ataque por la vía fáctica, en la sustentación invita a la Sala estudiar de temas propios de la senda jurídica, tanto así que a título de «*situación jurídica*» denuncia que el Tribunal:

(i) aplicó indebidamente los artículos 20 y 21 del Decreto 656 de 1994, al colegir que las sanciones por no adelantar el «*trámite administrativo*» aplicaban también cuando no tenía buen suceso el proceso de liquidación de la sociedad pública; *(ii)* la gestión de la administradora no puede calificarse a partir del incumplimiento de la empleadora o de la entidad fiduciaria al no emitir el bono pensional o no reconocer la capitalización por rendimiento del capital, en su orden; *(iii)* al pasar por alto que el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995 establece que las obligaciones de las administradoras en la gestión de los bonos pensionales se limitan a obtener y verificar las certificaciones de los tiempos laborales, por manera que tienen el deber de adelantar las acciones y procesos solo cuando se trate del cobro de los bonos ya emitidos. Lo anterior, adujo, conlleva a una indebida aplicación de las normas reglamentarias cuando sirven de base para determinar la negligencia de las AFP por no cumplir las obligaciones que a ellas no les corresponden.

Asimismo, señaló: *(iv)* no existe norma que imponga a las administradoras la obligación de adelantar procesos judiciales; *(v)* el Tribunal asumió como único criterio para determinar la diligencia de las administradoras, el transcurso del tiempo, lo cual condujo a un equivocado entendimiento de las normas que regulan los deberes de aquellas, pues lo toma como si fuera una gestión de resultado; *(vi)* el componente principal del bono estimado por Colfondos S. A., no puede hacer parte del capital de financiación de la pensión, pues además de ser un estimativo provisional, no existe garantía de pago en su totalidad; *(vii)* aplicó de forma indebida el artículo 20 del Decreto 656 de 1994 al declarar la negligencia de Colfondos, sin tener en cuenta que actuó de manera razonable y que la mayor parte del tiempo que transcurrió entre la solicitud de la pensión y la radicación de la demanda fue culpa del afiliado, quien «*demoró la corrección de la solicitud o la autorización del bono*» y *(viii)* desconoció que el art. 7 del Decreto 510 de 2003 reglamentó que para el reconocimiento de la pensión no basta solo que se reclame el derecho sino que se aporte la documentación requerida.

En ese sentido, luce manifiesto que la censura desconoce lo que esta corporación ha ilustrado un sinnúmero de veces en cuanto a que las vías directa e indirecta son incompatibles, toda vez que la primera conduce a un error jurídico, mientras que la segunda lleva a la existencia de uno o varios yerros fácticos, sin que esté permitido en uno y otro caso, acudir de manera indiscriminada a argumentos propios de cada una de esas vías en un mismo cargo. De ahí que, su abordaje y desarrollo impone la necesidad de hacerse por separado, so

pena de que la acusación se desestime, como en este asunto, por desacatar los requerimientos técnicos que su planteamiento y demostración exigen.

Otro tanto, importa señalar en cuanto a que la propuesta que hace a la Corporación de crear un nuevo precedente para abstenerse de imponer condena de los intereses moratorios a partir del momento que «*se constate que la documentación de la solicitud de la pensión es completa y suficiente*», constituye un planteamiento jurídico, que no es posible resolver por la vía fáctica por la que fue enfilado el cargo.

Además, en las instancias no se debatió que el accionante no aportara los documentos completos para acceder a la prestación, por el contrario, basta remitirnos a la primera etapa del proceso para constatar que la accionada en sede administrativa, indicó que, si bien no procedía la pensión de vejez, si había lugar a reconocer la garantía de pensión mínima en tanto el actor contaba con 62 años y más de 1150 semanas cotizadas a la data de la solicitud de la prestación.

Ahora, aún si esta corporación descartara cualquiera de las apreciaciones ilustradas en líneas anteriores y centrara su análisis en los argumentos fácticos desarrollados al inicio de la acusación, los mismos no logran derruir los pilares sobre los que se edificó la decisión recurrida.

En efecto, el Tribunal centró el problema jurídico en determinar si el juez de primer grado impuso a Colfondos S.

A., una condena «*distinta a la reclamada en la demanda*», por lo que, para resolver, constató que el litigio se centró en establecer si al demandante le asistía derecho a la pensión de vejez, junto con los intereses moratorios o la indexación. Luego, a partir de los supuestos fácticos hallados en el plenario confirmó en su totalidad el fallo apelado, pues el que se hubiera ordenado el pago de la garantía de pensión mínima de vejez no significó que hubiera fallado por fuera de lo pedido, al tratarse de una de las modalidades pensionales previstas en el RAIS para casos en que el afiliado no alcanzó la pensión prevista en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

Así mismo, consideró que aún si se admitiera que el juez singular falló por fuera de lo pedido, tampoco incurrió en una irregularidad procesal, al quedar probado en el plenario que cuando el demandante solicitó la prestación tenía 62 años y más de 1900 semanas cotizadas, lo que permitía acceder al reconocimiento del derecho previsto en el art. 65 ibidem a la luz de lo contemplado en el artículo 54 del código adjetivo laboral. En ese sentido, coligió que Colfondos S. A., no podía «*dejar en suspenso el reconocimiento, postergarlo o dilatarlo aduciendo que el afiliado debía radicar una nueva petición o por trámites pendientes para el reconocimiento del Bono pensional, de cuya gestión era directamente responsable*».

Su decisión también estuvo sustentada en que es deber de la AFP actualizar la información en forma permanente y pedir la emisión del bono pensional a los 6 meses siguientes a la vinculación del afiliado (CSJ SL1020-2022) y que, si el afiliado no cuenta con los recursos para obtener el derecho

al compás de lo previsto en el art. 64 del estatuto pensional, pero si tiene 62 años y al menos 1150 semanas cotizadas, la AFP no debe poner trabas en el reconocimiento de la pensión, sino que, su deber es acceder a ella con cargo a los recursos de la cuenta de ahorro individual (CSJ SL1534-2019).

En ese orden, afirmó que como el actor se trasladó a Colfondos S. A., en octubre de 1997 y solo hasta 2019, esto es, 20 años después le manifestó que debía validar sus cotizaciones para determinar si tenía o no derecho al bono pensional y que apenas había iniciado la gestión ante el Municipio de Medellín para conseguir la certificación laboral, para con ello obtener el bono pensional, coligió, era evidente que la AFP no cumplió con el deber de pensionar al accionante en forma provisional con cargo a los dineros que tenía aquel en su cuenta de ahorro individual.

La censura no rebate las conclusiones enunciadas; una simple vista a la sustentación del cargo es suficiente para constatar que lo construyó a partir de argumentos que de cara a lo ilustrado poco o nada aportan a derruir tal decisión.

Esto, como quiera que trae apreciaciones relativas a que el Tribunal no tuvo en cuenta que según la historia laboral y la contestación a la demanda del Ministerio de Hacienda, el accionante laboró para la empresa pública entre 1989 hasta 1995, sin que se hubiera hecho aportes desde 1989 hasta 1992; que si bien, Colpensiones redimió el bono tipo A, modalidad 1, el 2 de agosto de 2019, Metromezclas no realizó las gestiones para obtener el bono tipo A, modalidad 2 y que

la comunicación de la Supersociedades daba cuenta que gestionó el bono ante el empleador antes del año 2003, por lo tanto, cumplida la gestión de reclamación, escapaba de su esfera, garantizar su resultado.

En el mismo sentido, señala que a pesar de que realizó la reclamación del bono pensional, se admitió el crédito, se estimó actuarialmente y el traslado del dinero se hizo a la fiduciaria central, no se tenía certeza de cuál era el valor del bono pensional; que el valor provisional del bono dependía de una «*apropiación*» de fondos que debía asumir una entidad distinta al Ministerio de Hacienda, por lo tanto, no podía tenerse en cuenta como capital para financiar la garantía de pensión mínima y que el bono pensional tipo A, modalidad 2, por servicios prestados de 1989 a 1992, eran responsabilidad de Colpensiones.

En ese orden, evidencia esta sala que los argumentos fácticos que trae la censura de cara a las consideraciones que fundaron el fallo gravado, carecen de virtualidad para dejar sin cimientos la sentencia en el ámbito de la casación, pues como quedó visto, mientras el Tribunal consideró procedente el pago de la garantía de pensión mínima al quedar probado que para la fecha de la solicitud de la pensión el demandante satisfizo las exigencias previstas en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, la censura trae a debate situaciones que no tienen la virtud de desestabilizar el fallo confutado, como el hecho de que no reconoció la pensión porque Metromezclas no gestionó el bono tipo A modalidad 2; que Colpensiones era la responsable de gestionar el pago de dicho bono por

servicios prestados de 1989 a 1992 y que desde antes del año 2003 había gestionado su reclamación.

Al respecto, es menester recordar que las acusaciones exiguas, precarias o parciales, como las que se trajeron en este asunto, carecen de la virtualidad suficiente en el horizonte de la aniquilación de una sentencia en el ámbito de la casación, en cuanto dejen subsistiendo los fundamentos sustanciales, pues nada consigue el impugnante si se ocupa de combatir argumentos distintos o de no controvertirlos todos, porque en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue apoyada en las restantes que deja libres de ataque. En proveídos CSJ SL2243-2021, SL3180-2023 y SL1831-2025, esta Sala explicó:

> Se destaca lo anterior, porque inveteradamente ha razonado la jurisprudencia de la Corte que es carga ineludible del recurrente en casación, destruir todos los soportes de la sentencia cuya sujeción a derecho coloca en entredicho, pues con uno solo que deje indemne, ese proveído conserva la presunción de legalidad y acierto que le asiste, resultando por ello jurídicamente imposible al juez de casación, quebrarla [...].

En ese contexto, se itera que el recurso de casación no es una instancia adicional. Su utilización implica confrontar los pilares esenciales de la sentencia del juzgado de segunda instancia a fin de que la Corte pueda establecer si su contenido se ajusta o no a la ley sustancial. Si esto no se cumple, como aquí ocurrió, la consecuencia inevitable es que las premisas se mantienen incólumes debido a la presunción de legalidad y acierto con la que aquella viene resguardada en casación (CSJ SL1452-2018).

Misma suerte corren los argumentos de la recurrente en cuanto afirma que, si bien el esquema de financiación en las pensiones que habilita tiempos en el sistema fue pensado para que la Nación garantizara las deudas pensionales, tal situación no ocurrió con los entes territoriales, en tanto allí predomina «*el desorden, la ausencia de archivos y los recursos para atender las obligaciones*». Desde luego, esto en nada permitiría cambiar el sentido de la decisión gravada, por tratarse de apreciaciones subjetivas relacionadas con su descontento por cómo funcionan los entes territoriales en el procedimiento para obtener el pago del bono pensional.

Lo hasta ahora visto, convoca a reiterar que el recurso de casación por su carácter extraordinario, impone requisitos de orden legal y de desarrollo jurisprudencial de obligatorio cumplimiento por quien opta por ejercerlo, los cuales no constituyen un mero culto de forma, sino que son ingredientes jurídicos lógicos de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles e insoslayables para que aquel no se desnaturalice y termine convertido en una tercera instancia no prevista en la ley.

Esto, no significa de manera alguna que se le otorgue mayor prevalencia a las formalidades sobre el derecho sustancial, en detrimento del debido proceso, pues lo que se busca con ello es garantizar el cumplimiento de las reglas formales de la demanda de casación, conforme el sistema constitucional y legal, teniendo en cuenta que, además, como lo enseña la jurisprudencia de esta Corte, para su estudio de

fondo la acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido, sin afirmaciones extrañas a las conclusiones del Tribunal o a espaldas de la técnica del recurso de casación.

Por lo anterior, resulta manifiesto que lo enunciado a manera de demostración, desconoce que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que la misión del juzgador consista en examinar de nuevo el expediente, en perspectiva de decidir cuál de las partes está asistida de razón, sino que su concepción y naturaleza extraordinaria, imponen que la labor de la Corte se limite a la confrontación del fallo gravado con el ordenamiento jurídico, siempre que el censor sepa encausar su inconformidad, lo que no sucede en esta ocasión, por lo que se dejó explicado.

En virtud de lo dispuesto, el cargo no prospera. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente y a favor del demandante y Colpensiones. Inclúyanse $12.400.000 a título de agencias en derecho, para la liquidación prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **NO CASA** la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2024, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Medellín, en el proceso ordinario laboral que **REINALDO DE JESÚS CASTAÑO LOPERA** instauró contra **COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS,** trámite al que se vinculó a **LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)** en calidad de litisconsortes necesarias.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Presidenta de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

VÍCTOR JULIO USME PEREA

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: CB6004150A8232E786E4351FDC8FC3257A2B15B6AB448724909BF2301E193CFF
Documento generado en 2026-01-13